

又又及各方当事人意见，法院认定该处的真实意思系逾期付款超过15日合同自动解除。现张某、郭某均认可案涉合同于2023年3月16日解除，法院亦予以确认。

再次，关于是否适用定金罚则。虽然张某的行为不构成欺诈，但并非意味着其可不据实告知储藏室面积，如实告知标的物的真实情况系出卖方应负之义务。即便合同载明的“30平方米”系张某估算得出，但亦不应超出合理范围。现合同约定的储藏室面积与事实不符且差异巨大，已超出了一般可容忍的误差范围，张某之行为明显有违诚实信用原则，违反了披露真实信息的先合同义务，应承担相应的民事责任。而郭某作为买受人，不应当拒绝支付全部剩余款项，该行为已构成违约，应承担相应的违约责任。合同中约定了定金20.6万元，根

据法律规定，定金罚则的适用前提为给付定金或收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的。但本案中，合同目的无法实现的原因系因双方均存在过错所致，不能单纯归咎于一方，故本案不符合定金罚则的适用条件。根据法律规定及原告诉请，在合同解除后，张某应当返还郭某定金及其占用期间的利息。

最后，关于逾期付款违约金。郭某主张约定的违约金过高，应予调整。本院认为，合同约定的违约金明显过高，郭某主张要求进行调整，应予支持。逾期付款违约金的计算应当以逾期付款金额为基数，而非以合同总价款为基数计算；计算标准，需兼顾合同履行情况与当事人主观过错情况，根据诚信原则和公平原则综合予以考量；违约金计算的期间，则根据合同约定及黄某某备注内容（截至2023年3月1日共支付112.8万元）予以确定，计算至实际付款之日或合同解除之日止。综合上述情形，本院酌定郭某应承担逾期付款违约金4500元。

浙江省丽水市青田县人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一百五十八条、第五百六十六条、第五百八十五条、第五百九十二条之规定，判决如下：

一、被告（反诉原告）张某于本判决生效后二十日内返还原告（反诉被告）郭某定金20.6万元及利息（利息自2023年6月7日起至款项实际返还之日止按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；

二、原告（反诉被告）郭某于本判决生效后二十日内支付被告（反诉原告）张某违约金4500元；

三、驳回原告（反诉被告）郭某的其他诉讼请求；

四、驳回被告（反诉原告）张某的其他诉讼请求。

判决后，双方当事人均未上诉，本判决现已生效。

【法官后语】

合同缔约过程中的磋商行为使得当事人之间产生了相互协作、保护、告知等先合同义务，这种义务来源于民事法律中诚实信用的基本原则。《中华人民共和国民法典》第五百条对缔约过失责任进行了规定，对该责任的认定可根据

学界的“四要件说”，即一方当事人有过错地违背了因诚实信用原则所产生的先合同义务，另一方当事人的信赖利益受到损害，且违背义务行为与造成的信赖利益损失之间存在因果关系。

关于欺诈行为与缔约过失的区分。司法实践中欺诈通常有两种模式：一是由于相对人或第三人进行诱导或提供虚假情况而产生的错误认识，并基于此错误认识作出一定意思表示；二是相对人在负担信息告知义务的情况下沉默，而使得对方陷入错误认识，并基于此错误作出意思表示。但无论是何种欺诈，其构成都是受欺诈方因欺诈方的行为陷入错误认识并根据该错误作出不利于自身的意思表示，且欺诈方对上述两阶段均有故意，仅在行为模式上表现不同。而缔约过失仅从《中华人民共和国民法典》第五百条第一款、第二款的文义上看，虽然是以故意为归责基础，但第三款兜底条款的存在，揭示了第五百条旨在规范违背诚信原则的行为，承认缔约过失责任不局限于“故意”情形，通说观点认为缔约过失责任在主观要件上包括故意和过失。故欺诈与缔约过失责任二者之间在构成要件上已存在一定的区分。

关于定金罚则条款的适用。所谓定金，是指合同双方当事人约定，为保证合同的履行，由一方预先向另一方给付一定数量的货币或其他代替物。一般认为，定金具有双重属性，一方面，定金是一种重要的债的担保方式，即金钱担保方式；另一方面，定金责任本身也是一种违约责任承担方式，即在一方当事人违约的情形下，对方当事人有权依法主张适用定金罚则。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条对定金罚则的适用前提进行了规定，即给付定金或收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第六十八条第一款规定：“双方当事人均具有致使不能实现合同目的的违约行为，其中一方请求适用定金罚则的，人民法院不予支持。当事人一方仅有轻微违约，对方具有致使不能实现合同目的的违约行为，轻微违约方主张适用定金罚则，对方以轻微违约方也构成违约为由抗辩的，人民法院对该抗辩不予支持。”由此可见，在双方均构成根本违约的情形下，任何一方当事人均不得

主张适用定金罚则；在一方构成根本违约，另一方轻微违约的情形下，轻微违约的一方仍有权主张适用定金罚则。当然，在双方构成根本违约的情形下，只是排除了定金罚则的适用，并不因此否定定金合同的效力，在合同解除后，交付定金的一方有权主张收回定金。

值得一提的是，本案审理时《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》尚未出台，彼时法律仅对一方根本违约不适用定金罚则作出规定，本案的审理思路是基于对立法本意的理解，准确适用了法律，其审理理念与后出台的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》精神高度一致，亦为同类型的裁判作出了一个良好示范。

编写人：浙江省丽水市青田县人民法院 朱映羲 赖骏

房屋买卖连续“以物抵债”后，首次“以物抵债”的 债务人能否主张返还标的物

——丛某诉关某、戴某房屋买卖合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

吉林省延边林区中级法院(2023)吉75民终17号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):丛某

被告(被上诉人):关某、戴某

第三人:某房地产公司

【基本案情】

2017年1月15日，关某与某房地产公司签订《住宅买卖协议》，约定某房地产公司将某房屋E座以1845960元的价格出售给关某，房款支付方式为一次性付清，房款由某房地产公司“欠李某建筑款中扣除”，实际施工人李某在该协议上签名，表示“同意以上要求”。2017年1月16日，关某与李某签订《房屋顶账协议书》，约定：“李某于2017年1月15日将其以抵账方式取得的别墅E座的商品房买卖合同中买受人的权利转让给关某，自李某协助关某将买受人更名到关某或其指定的人名下之日，双方之间的1845960元的债权债务关系即为消灭。”此后，某房地产公司多次以同样的文本及方式向李某抵顶工程款。嗣后，某房地产公司将案涉房屋钥匙交给关某。2019年5月10日，丛某与关某签订了《房屋买卖合同》，约定由丛某购买案涉房屋，关某应保证该房屋没有担保抵押、抵债、没有权属纠纷，保证该房屋不受其他人合法追索，房屋价款为190万元，在房屋办理过户登记前，因关某的原因导致房屋被查封、拍卖、设置权利负担等情况，关某应向丛某承担房屋总价款的双倍违约金，造成丛某损失的还应当赔偿。2019年5月11日，关某与丛某一同到某房地产公司办理更名手续，丛某向某房地产公司支付3000元更名费及住宅维修基金、垃圾清理费、物业费等各项费用，关某将房屋钥匙交付给丛某。2019年5月11日至13日，丛某向关某及其妻子戴某支付190万元。2019年5月30日，丛某与某房地产公司签订了《商品房买卖合同（预售）》，约定丛某于2019年5月30日前一次性付款。之后，某房地产公司将案涉房屋备案到丛某名下。丛某取得钥匙后，对房屋进行了装修，并正常交纳使用房屋产生的各项费用。2021年3月18日，某房地产公司向丛某发出《收回房屋通知》，称因未收到购房款项，决定收回案涉房屋，要求丛某10日内恢复房屋原状，交回房屋。2023年3月14日，某房地产公司将案涉房屋登记到自己名下。

【案件焦点】

关某与丛某签订的《房屋买卖合同》是否应予解除，如予解除，丛某请求

返还房款并赔偿经济损失的诉讼请求应否支持。

【法院裁判要旨】

吉林省汪清林区基层法院经审理认为：依据《中华人民共和国民法典》第五百四十五条第一款“债权人可以将债权的全部或者部分转让给第三人，但是